

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1037/2532

นาง จันทร์ คำ หงษา
นาย อา เหี้ย น แซ่ลี้

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ใน 5 วัน หากส่งไม่ได้ให้โจทก์
แถลงใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์เมื่อโจทก์มิได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ใน
กำหนดตามคำสั่งศาลจึงต้องถือว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 174(2)

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์แพ้คดี โจทก์ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2530 พร้อมกับยื่นคำร้องขอคัดการวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่จะต้องชำระให้จำเลย
ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้วางเงินดังกล่าวในกำหนด 7 วัน และโจทก์นำ
เงินมาวางศาลในวันที่ 14 เดือนเดียวกันนั้น ศาลชั้นต้นจึงสั่งในวันนั้นเองว่ารับ
อุทธรณ์ของโจทก์สำเนาให้จำเลย ให้โจทก์นำส่งใน 5 วัน หากส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลง
ใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์ในวันที่ 27 เดือนเดียวกัน เจ้าหน้าที่ศาล
รายงานว่โจทก์มิได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยตามคำสั่งศาล ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่ง
สำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์สั่งในวันเดียวกันโจทก์ยื่นคำร้องขอวางเงินค่าส่งหมายและ
นำเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้ง

อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2), 246 ให้
จำหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่ากรณีจะเป็นการทิ้งฟ้องตามมาตรา 174(1)
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โจทก์จะต้องเพิกเฉยไม่ดำเนินการ
ภายใน 15 วัน แต่โจทก์ได้วางเงินเป็นค่านำส่งหมายภายใน 15 วัน แล้วจึงยังถือไม่
ได้ว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์นั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระยะเวลา 15 วัน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(1) นั้น ได้ถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2527
มาตรา 7 ให้ลดเหลือ 7 วัน เท่านั้นทั้งศาลอุทธรณ์ก็มีได้จำหน่ายคดีของโจทก์โดย
อาศัยมาตรา 174(1) แต่ประการใด แต่ศาลอุทธรณ์ให้จำหน่ายคดีโดยอาศัยมาตรา
174(2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ทั้งนี้
เพราะโจทก์มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลย
ภายใน 5 วัน"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ